

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 852/2534 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วิสุทธิ์ เทียนทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 289

จำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกเพียงแต่มีเจตนาจะมาปล้นทรัพย์เท่านั้นแม้จำเลยที่ 2 จะทราบว่าจำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนติดตัวมาด้วยก็ยังไม่เป็นการแน่นอนว่าจำเลยที่ 1 จะต้องใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายเสมอไป เมื่อจำเลยที่ 2 ยืนอยู่เฉย ๆ มิได้แสดงอาการใดให้ปรากฏว่าจะให้จำเลยที่ 1 ยิงผู้เสียหาย การที่จำเลยที่ 1 ยิงผู้เสียหายทั้ง ๆ ที่ผู้เสียหายมิได้ขัดขืน จึงเป็นการกระทำของจำเลยที่ 1 เองตามลำพังและโดยฉับพลันในขณะนั้นเอง แม้หลังจากเกิดเหตุแล้วจำเลยที่ 2 วิ่งหนีไปกับจำเลยที่ 1 ก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ร่วมกระทำผิดฐานปล้นทรัพย์ ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 พยายามฆ่าผู้เสียหาย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตร., 371, 288, 289, 83, 91 ใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืบหรือใช้ราคาสายสร้อยคอทองคำจำนวนครึ่งเส้นราคา 1,000 บาท พระเลี่ยมทอง 1 องค์ ราคา 300 บาท และลูกแก้วหลวงพ่อกฤษีลึงดำจำนวน 1 ลูกให้แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตร., 288, 289, 80 จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 การกระทำผิดของจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตร. และ มาตรา 288, 289, 80 เป็นการกระทำความผิดเดียวกันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 289(7) ประกอบด้วยมาตรา 80 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุกคนละ ตลอดชีวิต จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ แต่ไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ไม่ลดโทษให้จำเลยที่ 1 ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 จำคุก 2 ปี มาตรา 8 ทวิ 72 ทวิ และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 เป็นการกระทำความผิดเดียวกันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8, 72 ทวิ ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี แต่เนื่องจากศาลลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิตแล้วจึงไม่นำโทษจำคุก 4 ปี มาบวกรวมกับโทษจำคุกตลอดชีวิตอีก อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางให้รับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินร้อยคอตองคำครึ่งเส้น ราคา 1,000 บาท พระเลี่ยมทอง 1 องค์ ราคา 300 บาท และลูกแก้วหลวงพ่อกฤษีลิงดำ 1 ลูก แก้วผู้เสียหายยกฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 4

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(7), 80 และมาตรา 340 วรรคสาม, 340 ตร.พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคสาม 340 ตร. นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289, 80
อีกกระทงหนึ่ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาที่ว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ยิงผู้เสียหาย
หรือไม่ โจทก์ไม่มีพยานมาสืบให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีเจตนาที่จะมาฆ่าผู้อื่นตั้งแต่
ต้น คงได้ความเพียงว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกเพียงแต่มีเจตนาจะมาปล้นทรัพย์
เท่านั้นแม้จำเลยที่ 2 จะทราบว่าจำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนติดตัวมาด้วยก็ยังไม่เป็นการ
แน่นอนว่าจำเลยที่ 1 จะต้องใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายเสมอไป ทั้งข้อเท็จจริงได้ความ
ว่า ผู้เสียหายมิได้ขัดขืนและจำเลยที่ 2 ยืนอยู่เฉย ๆ มิได้แสดงกิริยาอาการใดให้
ปรากฏว่าจะให้จำเลยที่ 1 ยิงผู้เสียหาย การที่จำเลยที่ 1 ยิงผู้เสียหายทั้ง ๆ ที่ผู้เสีย
หายมิได้ขัดขืนจึงเป็นการกระทำของจำเลยที่ 1 เองตามลำพังและโดยฉับพลันใน
ขณะนั้นเอง แม้หลังจากเกิดเหตุแล้วจำเลยที่ 2 วิ่งหนีไปกับจำเลยที่ 1 ก็เป็นเรื่อง
ธรรมดาของผู้ร่วมกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ ย่อมจะต้องหนีไปด้วยกัน กรณียัง
ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ยิงผู้เสียหาย

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ